

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「해양이용영향평가 등에 관한 업무처리규정」

◇ 제 · 개정 이유

지속적으로 증가하고 있는 해양이용·개발사업에 대한 사전 해양환경성 검토와 사후 관리·감독을 체계적으로 수행하기 위하여 「해양환경관리법」에서 규정하던 해역이용협의 및 해역이용영향평가 제도에 관한 사항을 분리하면서 그 명칭을 해양이용협의 및 해양이용영향평가 제도로 변경하고, 해양이용영향평가 정보지원시스템 및 해양이용영향평가 전문인력 양성기관 등의 내용이 신설되는 등 「해양이용영향평가법」이 제정(법률 제19910호, 2024. 1. 2. 공포, 2025. 1. 3. 시행)됨에 따라, 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

◇ 주요내용

- 가. 종전 「해양환경관리법」內 해양분야 환경성 검토제도를 분법하여 「해양이용영향평가법」으로 근거법령이 제정됨에 따라 「해역이용협의 등에 관한 업무처리규정」(해양수산부훈령 제432호)을 「해양이용영향평가 등에 관한 업무처리규정」으로 제명 포함 전부개정하고자 함
- 동 고시는 「해역이용영향평가대행자 등록 및 관리에 관한 업무처리지침」(해양수산부예규 제94호), 「해역이용영향평가센터의 업무처리에 관한 지침」(국립수산과학원예규 제123호)에서 규정하고 있는 내용도

반영하여 하나의 규정으로 통합·정비함에 따라 「해역이용영향평가대행자 등록 및 관리에 관한 업무처리지침」과 「해역이용영향평가센터의 업무처리에 관한 지침」은 폐지함

나. 「해양이용영향평가법」(이하 "법"이라 한다) 內, "해양이용영향평가심의회 구성·운영(법 제14조 관련)", "해양이용영향평가 등에 관한 정보지원시스템의 구축·운영(법 제45조 관련)" 및 "해양이용영향평가 전문인력 양성기관의 지정·운영(법 제46조 관련)"등에 관한 사항이 신규 추가됨에 따라 근거법령 제정사항을 반영하여 업무처리에 관한 사항 등을 추가함

다. 법령 입안기준에 따른 자구 수정